蔡育輝議員提案「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案公聽會會議紀錄

壹、 時間：中華民國 113 年 6 月 25 日(星期二)上午 10 時至 12 時 06 分

貳、地點：本會民治議事廳(臺南市新營區民治路 38 號)

參、主　席：李宗翰議員(法規委員會召集人)

記錄：王念慈

肆、出、列席單位及人員：詳簽到表

伍、進行程序：

一、引言

二、提案人立法說明(代表人：蔡育輝議員)

三、專家學者發言（依發言順序記錄）

（一）黃文博委員(臺南市民俗暨口述傳統暨傳統知識與實踐審議會)

（二）翁瑞奇教授(國立屏東科技大學動物科學與畜產系)

（三）蘇天明研究員(行政院農業部畜產研究所)

（四）米孝萱教授(嘉南藥理大學環境工程與科學系教授)

（五）簡文敏副教授(台鋼科大兼任副教授／高雄學人文協會理事長)

四、市府各局處回應

五、機關團體代表、參與者代表回應及綜合討論(含業者書面意見)

六、結語

備註：附錄一、公聽會逐字紀錄

附錄二、專家學者書面意見

附錄三、民眾書面意見

附錄一、公聽會逐字紀錄

主席：（李議員宗翰）

現在十點，準時開始，不好意思，新營議會的空間稍微小一點，不然就要到議事廳開會，先跟大家說聲抱歉。

今天市府各單位、委員會各位同仁和各位鄉親，還有媒體好朋友，今天是6月25日星期二，要討論的提案是「臺南新設置畜牧設施管理自治條例第五條修正草案」公聽會，有誰沒拿到資料或是不知道的，可以找寶藍色背心(人員)拿資料。今天要討論的是第五條，我們先看資料，等一下來探討，等一下會有議事人員向大家報告，一開始先在這裡開場，接下來請立案人蔡育輝議員來做立法起意及草案說明，另外要介紹在座的專家學者，屏科大翁瑞奇翁教授，畜產所蘇天明蘇研究員，這是第五條的修正，除了畜牧業以外，還有一些文化的提案，所以文化領域的部分，有臺南市文獻(現為臺南市民俗暨口述傳統暨傳統知識與實踐審議會)委員黃文博校長，另外是台鋼科大副教授簡文敏副教授，還沒到現場，等一下教授的部分，再討論一下，另外臺南市政府出席的有農業局李建裕李局長，民政局姜局長，以及文化局謝局長也是來到現場關心，法制處的楊處長也來到現場，各區的里長和人民民間團體的代表，因為我沒有拿到名單。

不好意思，還有嘉南藥理大學米孝萱教授，等一下如果還有需要介紹的，麻煩議會人員提供資料。趁這個機會，我先在這裡開場，最近臺南市議會通過臺南新設置畜牧設施管理自治條例，當初討論周界最短距離五百公尺，最後通過是四百公尺，今天要討論的案件可以思考一下，希望可以減少地方的抗議，也可以減輕業者的疑慮，因為他依法申請，結果地方抗爭的時候，市府也沒有辦法依照法令通過，我相信這對地方造成非常多困擾，一開始要設置這個自治條例的時候，就有非常多紛爭，希望業者和居民可以找到一個共識，業者在找的時候，居民是歡迎的，如果居民不歡迎的時候，希望業者也可以尊重居民，這是撰寫法令最好的結果，可是如果過程中沒有達到共識，我們就要一起來討論，我們先請提案人做修法的說明，請蔡育輝議員，

蔡議員育輝：

簡單來說，以前原始的臺南縣，合併後的臺南市，市政府不通過五十公尺，四百公尺是政府有可能通過，簡單來說就是靠關係，今天的召集人為了保障居民的權益，在議會提出第五條裡面要求1千公尺，當初在議會的思考方向，因為原本的臺南縣都是農業區，畜牧業對農民的產值很高，為了修改四百公尺，老實說當初議會是說一公里，最後是吉貝耍夜祭抗爭，大家才覺得過去可能想得不周全，當初都是以議會為主體，以前的農業局長有同意畜牧專區，現在這個局長不同意，吉貝耍抗爭之後，現在要怎麼補充適合彼此的地方，像吉貝耍的夜祭或我列舉的全國重要民俗指定的地方，不可以設置畜牧場，到底要多少距離才合理，我和召集人在當初吉貝耍抗爭的時候，我們答應會提這個案，邀請專家學者、市政府各單位共同來思考，到底多少距離才是適當的，這是當初在吉貝耍答應的事情，時代在進步，到底多少才合理？要怎麼兼顧畜牧業、居民權益和國定、市定民俗的地方，設置合理的設定，考慮到大家的權益，這是今天很多議員提案連署，經過大會議長指定開公聽會的目的，我個人沒有預設立場，老實說，議員不是很專業，比較專業的應該是文化局、農業局，對於今天提出的意見要用心一點，今天人很多，我也不多說，讓大家儘量說，我可能今天說了以後就沒機會了，公聽會很多，就今天最熱鬧，可見畜牧業在這裡是很重要的，今天 Ingay Tali 穎艾達利議員也來，這些都

是你們的專業，我就說到這裡，拜託大家如果有什麼意見都儘量說，召集人也是溪北出身，Ingay Tali 穎艾達利議員發揮法規的專業，讓法規可以在這個法案通過之後，今天不一定會成功，可以建議召集人跟議長說，讓大會形成共識，以後怎麼讓大家都滿意，我報告到這裡，謝謝召集人讓我今天有說話的機會，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝蔡育輝議員，我們還是很快來看一下，今天新增內容是第八條：「距離指定為本市重要民俗經主管機關公告之場所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定」，第五款規定的內容麻煩大家自行參閱，接下來邀請每一位專家學者發言 10 分鐘，另外邀請四個局處共同發言二十分鐘，剩下的時間，在這裡也拜託在座的專家學者，我猜今天民眾的發言應該會滿踴躍的，假設可以的話，保留一些時間給民眾。現在邀請臺南市文獻委員會黃文博校長發言，時間十分鐘。

臺南文獻委員會(現為臺南市民俗暨口述傳統暨傳統知識與實踐審議會)委員黃校長文博：

首先，各位大家早，這個草案只是一個進步的草案，到現在為止，中央文化部指定的國家重要民俗總共有二十四項，大臺南就有四分之一，這是大臺南很有感的 ，這也表示我們的民俗文化站在臺灣的高點，這是我們感到光榮的地方，這是大臺南的文化資產，這個修正案，我覺得這是政府機關對文化資產的重視，也可以說是臺南身為文化首都的願望，如果修正可以成功，這也可以說是全國的顛覆案例。但是，這個案子中有稍微需要修正的地方，無形文化資產是登錄，不是指定，指定是保證，指定是有法律的保障，登錄是紀錄，另外民俗並沒有所謂主管機關公告之場所，沒有這項，古蹟有本體，才有範圍，但是民俗有民俗進行時的文化空間。

我的建議，如果要修改文字，應該是距離中央政府登錄為本市重要民俗之儀式文化空間，界定最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之說明，這樣的文字比較完整、完備，我覺得文化資產可以一起解決所有無形和有形的文資產，所以有形的就是古蹟、歷史建築、文化景觀，無形的就是民俗，如果可以一起處理，以後更具有前瞻性，如果範圍太大，就把範圍縮在國定的古蹟和國定的文化民俗的範圍，現在臺南市的國定古蹟總共有二十一件，我是建議思考一下修訂文字，範圍擴大到國定古蹟，不是只有文化民俗而已，國定古蹟這種大型的文化資產都包括在內，以後核定會更方便，我建議修正的文字是這樣：「距離中央政府指定為本市國定古蹟或文化景觀，以及登錄為本市重要民俗之儀式文化空間，所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定」。如果改成這樣，這個辦法會更完整，將來提供給全國當作典範，我相信這是大臺南作為文化首都最驕傲的地方，以上說明，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝。非常謝謝校長提供的文字，我這邊再次跟您確認一下，距離中央政府指定為本市國定古蹟或文化景觀，以及登錄為本市重要民俗之儀式文化空間，所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定，是校長表達的意思，非常感謝。另外來邀請台鋼科大副教授簡文敏副教授，等一下簡教授才會到，接下來邀請屏科大翁瑞奇翁教授。

屏東科技大學動物科學與畜產系翁教授瑞奇：

主席，還有在座各位專家學者，還有在座所有臺南市關心這些議題的大眾，我想我們站在學術立場來看這件事情，在自治條例裡面的第五條第五款，已經很清楚羅列出

人口密集聚集區，還有生活區，是四百公尺，如果要去把所謂重要民俗的地方訂到一千五百公尺的時候，我們要能夠將心比心去比照一下人口密集區跟生活範圍區，因為只有四百公尺而已，所以重要的文化民俗區，如果要求到一千五百公尺的時候，好像我們的生活沒有像文化民俗區那麼重要，這裡有羅列了，比如說住宅、行政機關辦公處、商店、廠房、廟宇、學校、醫院等等，我想四百公尺已經在自治條例訂定之後，已經是一個合理的範圍，如果還要在民俗區訂定更遠的距離，已經超越第五條第五款所定的人口密集區，還有生活範圍裡面，誠如前兩位委員所提到，黃校長所提到，文化資產包括文化確實是重要，本人比較建議，如果真的是這樣的話，雙邊如果能夠退一步，我認為應該是在第六條去做修訂，對不起，第五條第六款，周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆，我認為大家如果有觀瞻上的考量，我建議距離不要再去設定，可以加註在第六款，如果是重要民俗區，這些新設的畜牧場或畜牧設施，圍牆的高度可以提高，建議至少提高到一米八，如果要更高到兩米四的時候，根據建築法規，在綠帶一點五公尺的範圍裡面，要退縮高度的三分之一，舉例兩米四的話，做兩米四的圍牆或圍欄，稍微修飾觀瞻，之後在綠帶退縮八十公分，我想這樣畜牧場也能夠接受，也把觀瞻的問題解決，至於距離的問題，確實已經凌駕到住家、商店或是人口密集區，或是生活區，所以我想第八條能不能訂到第六條裡面，把圍牆的規定做一個修訂，這樣畜牧生產、民俗活動，甚至包括一般住家等等的重要影響比較少，兩邊都比較能夠接受，如果可以的話，接受這樣的建議，從圍牆那裡去考量，因為建築法規裡面，圍牆的設置在一百八十公分的時候，必須要有空百分之多少，各縣市規定是不一樣的，但是有列出來，所有醫院或是屠宰場不在這個範圍裡面，屠宰場確實可以蓋，不需要有空，但是如果超過兩米四的話，自己的牆一定要退縮，退縮到自己的綠帶裡面，提供給臺南市政府參考，也提供給在座各位去思考，是不是從圍牆去做，這樣也沒有觀瞻問題，臭味、吵雜不會互相影響，這是我的建議，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

想跟翁教授確認一下您的建議，把第八條換掉，直接修正在第六條，把圍牆提升為一米八至兩米四嗎？

屏東科技大學動物科學與畜產系翁教授瑞奇：

是。

主席：（李議員宗翰）

了解，謝謝，請議事組記錄。接下來請畜產所蘇天明蘇研究員，蘇研究員請。

農業部畜產試驗所蘇研究員天明：

召集人、各位鄉親，還有各位先進，大家好，我是畜產試驗所，就今天這一個提案，我個人有以下一些建議，剛才黃校長也有提到，臺南市目前登錄為重要民俗的總共有六項，大概就是吉貝耍，其他五個以目前的條例來說，四百公尺以內的住宅已經很多，所以差不多是吉貝耍這個地方訂一千五百公尺比較有限制性，其他的四百公尺就可以了。再來，目前這個條例裡面，已經有說新設的畜牧場必須要水簾式、密閉式的，而且必須要雨廢分流，還有集塵降臭的限制，雨污水分流，加上密閉，等於屎尿另外高床處理，所以在廢水的部分可以減少很多，臭味的部分，因為是水簾式的畜禽舍是密閉的，所以可以妥善處理臭味，再藉由目前條例規定的集塵降臭設施，也是可以處理，個人是認為，目前就畜禽舍法令來看，應該包括廢水、臭味都可以有防治的效果。再來，

目前要增訂的第八條，要規範新設的畜牧場和重要民俗的場所周界最短距離要一千五百公尺以上，這個看起來差不多就是在裡面，是不是有針對性，要訂一千五百公尺，是不是有什麼參考的依據？為什麼是一千五百公尺？這個也要去考慮。再來，因為這個條例從111年設立到目前已經將近三年，就我所知，臺南市目前密閉式和開放式的畜禽舍，開放式的可能占將近八成，開放式的畜禽舍可能在臭味方面是往四周圍擴散，密閉式的我剛才說過了，可以藉由密閉集中收集，還有集塵降臭的設施可以處理，所以我要說的是，實行已經將近三年的時間，以臺南市環保單位取締的案件裡面，開放式的畜禽舍或是密閉式的畜禽舍，被取締的比例大概是怎樣？搞不好四百公尺就已經足夠了，如果這個條例沒有通過，我們也可以佐證為什麼要改到一千五百公尺，我先這樣簡單報告。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，蘇研究員的內容是沒有做條文修正，原則上是討論提案，我大概說明一下，我剛剛開頭有講到，一千公尺是目前臺灣雲林跟宜蘭，應該是一千公尺，是目前臺灣最遠的距離，所以一千五百公尺，我不確定提案人當初說明的時候，為什麼要提一千五百公尺，但我個人補充意見，我們當初提一千的原因是因為，那是當初臺灣最遠的距離。大家現在應該都想要發言，不過不好意思，我們照議會的規定來，先尊重每一位專家的說法，到時候再一一表示，接下來邀請局處說話，另外也感謝Ingay Tali穎艾達利議員來到現場，當時在討論的時候，他也提供很多寶貴的意見，接下來邀請嘉南藥理大學米孝萱米教授。

嘉南藥理大學環境工程與科學系米教授孝萱：

謝謝召集人，各位與會的先進、臺南的鄉親，大家好。其實我很訝異今天的會議沒有邀請環保局的代表，不過沒關係，因為我本身也在環保工作，大概也表達一下我的意見，第一個，剛剛提到民俗的項目，黃校長也講了，不管是經過指定還是認可，這些民俗活動舉辦大概都有一個期間，也就是在那段期間舉行的時候，是不是在這個區域裡面的農牧業者，都可以來配合做檢查的動作，在前後跟舉行的期間，這是我第一個建議。第二個，所有防治措施，所有的業者應該都有基本的處理設施，不過在自治條例裡面有提到，有經過環保機關核可的項目，不過就我自己看臺南市轄內現有既存的畜產業者的防治措施，基本上很少能夠符合不髒不臭的要求，我還是要承認，裡面其實有少部分的業者的確是做得非常好，不過回到這個問題來討論，到底要設立多遠的距離，還有有沒有需要為特定的活動去設定距離，其實我是保持保留的態度，因為我贊成翁教授講的，因為在自治條例裡面，已經把人口密集的區域都已經劃定距離的限制，大家會覺得是不是還要畫更遠，坦白說，如果污染源本身沒有做好污染防治的工作，還是任意排放廢水、廢氣，我們畫多遠都不夠，因為這些污染物一定會隨著大氣擴散，還有隨著排水，甚至有很多臭味，不只是空污的排放，經由水污進入到灌溉跟河川，所產生的異味是不是也是來源，所以回到源頭來講，應該說要做好源頭管制。

我們都希望能夠做到不髒不臭，不要對周邊的居民、社區，甚至是公共造產，造成環境污染的影響，但是業者往往因為投資或防治工作上做的很有限，所以才導致剛剛我們需要來討論到底是不是要設一千五百公尺，或者是四百公尺，我還是回到剛剛講的，我覺得不需要再去另外設定更遠的距離，因為還是要回到源頭去做管理、要求，很多居民都有向環保機關，甚至向主管機關反映，我相信環保機關都有派巡查或警察到現場去看，但是因為我們對於畜產的污染防治並沒有要求一定要做什麼樣的措施或工作，

而是以實際的現況來講，周邊的居民有沒有造成影響，當作一個依據，今天環保局沒有來，如果我們可以從轄內的，因為既然有自治條例，能夠對轄內的業者，不管既設也好，新設也好，都能夠去設定一個比較嚴格的標準，民眾就不會覺得一千五百公尺是必要的，如果做得好，其實四百公尺、五百公尺，甚至剛剛主席講，其他縣市也許設定一千公尺，我覺得也就足夠了，但是怎麼樣來要求既存或新設的業者在污染防治上面要做好，其實這個真的很難，我必須要講，因為臭味是很感官的，有的人覺得這樣的臭可以容忍，但至少我們還是有訂標準，我們標準是如果現在允許設立的四百公尺，不過因為這個都是後面才能去確認，我們都沒有辦法在還沒有設立之前，就知道將來可能會排放的情形大概是多少，所以我們只能夠從法規或是從設置設施上去做一個比較嚴格的要求，像剛剛蘇委員講的，如果是採用密閉的，廢污水或藻渣、藻液也都有做妥善的處理，我想距離就真的不是問題，現在回過頭來講，就是因為前面問題都沒有處理，所以我們現在才要爭到底是一千五還是四百，這是我的看法，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，想請教一下教授，感謝您的建議，我們有找環保局，請他們馬上派代表過來，非常感謝你的建議，另外針對條文的部分，你有提供建議嗎？

嘉南藥理大學環境工程與科學系米教授孝萱：

沒有。

主席：（李議員宗翰）

就是尊重原提案人。

嘉南藥理大學環境工程與科學系米教授孝萱：

對。

主席：（李議員宗翰）

好，謝謝。台鋼科大副教授簡文敏簡副教授也來到現場，請簡副教授。

台鋼科技大學簡副教授文敏：

主席、在座各位先進，大家早安，抱歉，因為我沒仔細看就直接到臺南市議會，再匆忙趕過來，還好趕得上，因為我覺得這個公聽會非常重要，我本身除了在學校工作之外，事實上我也是擔任高雄市政府有關有形無形文化資產的審議，同時也有機會參與一些國家級的重要藝術指定審查或訪視的工作，所以我想說利用這個機會跟各位報告幾個觀點，當然首先我個人是支持這個修正條案，可能要適度增加距離，一定要一千五百公尺，我個人是支持，我個人先講四個理由，我的故鄉是在屏東縣，養雞、養豬、養牛的畜牧事業，我真的是深受其害，相關的河流污染在電視報導都已經講得非常多，我回故鄉的時候，總是覺得那是一個非常大的遺憾，我接下來想跟各位報告我為什麼支持的幾個理由，第一個我個人要提出來說的，臺南市政府經過文化局的努力，已經有六項國家級的指定重要民俗，事實上是得之不易，且好好加以珍惜，因為這已經占全國的四分之一，高雄市才一個，我們很努力想辦法要增加都很不容易，希望請各位多加珍惜。第二個，我也希望我們在看這個問題的時候，能夠看清楚本質，國家的重要民俗在指定之後，如果能夠好好保存文物，他是百年基業，不是五年或十年的事業，是百年基業，更廣泛來看，目前世界的潮流都是非常重視文化的保存、文化資產，他不是只有觀賞用，或是只有記憶、情感的一種緬懷，也常常跟觀光各種產業結合在一起，所以我個人覺得他是一個百年基業，這是第二個觀念。第三個觀念是，事實上一個民俗的形成，通常要

經過非常久的時間，人民的實踐，會跟當地的社會結構、先期發展、社會發展和經濟結構，甚至人民的價值觀跟生活區、需求息息相關，也就是說，一個重要民俗可能不是只有一天或兩天的活動，常常會在當地的生態環境裡面留下非常重要的文化地址，就像我有機會到吉貝耍去的時候，因為我算常去吉貝耍，我從他的地景、周圍的環境，能夠理解為什麼這個地方有可能會保留下這個文化，所以不是只有吉貝耍這個部落，而是附近的區域都是構成重要民俗文化的文化地景，所以如果能夠儘量保持這樣的文化地景，對這個文化的保存，事實上是有滿好的幫助，當然我個人也覺得不是什麼都不能建設，不是這個意思，而是如果能夠有更多的保存跟維護，我覺得對百年基業的重要民俗的文化保存是有幫助的。第四點我要提出來的是，在這個活動裡面，現在很多專家學者會提到目前的科技可能可以減少有關畜牧事業的臭味和相關的污染，我個人也非常同意這個狀況，但是我個人比較傾向增加一千五百公尺是屬於防範、預防的措施，並不是否定現在科技能夠做到這一點，就像臺灣很多重要都是不會造成人類危害的設施，都會跟人民的生活環境，保持一定的距離一樣，因為科技再怎麼發達，科技也有可能會有些人為操作錯誤，也可能會有天災造成問題，更何況這些相關的科技設施，比如畜牧為了減少臭味的設施，設立之後，事實上會增加營運成本，以我故鄉的例子來說，他們的養豬場幾乎都有這些設備，但是都是在夜間排放，等到來檢查，我的同學擔任有關的稽查人員，送檢體來檢查的時候，沒有什麼可以做，幾乎是抓不勝抓，我不希望這個方式來否定相關業者在這方面的努力，只是說，或許也有可能因為人為疏忽或各方面的情況，會有這樣的問題存在，所以增加一千五百公尺我覺得是一個預防措施，並不是只有單純說有什麼樣的影響。最後一點，重要的民俗活動是可以增加很多其他各縣市或世界其他的人來參觀，如果能夠把持一定的距離，他們來參觀、參與活動的時候，對他們來說是一個很好的觀感，對於當地的民眾來說，更是民眾一種文化上的驕傲，我覺得如果能夠達到兩方面共存共榮的方式，把距離稍微延長一點，我相信好鄰居的共存共榮效應，該會使得兩方面都獲得好的利益，以上有五個意見，僅供各位參考，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝。簡教授在條文內容是不是也原則上尊重提案人的建議？

台鋼科技大學簡副教授文敏：

是。

主席：（李議員宗翰）

沒有做其他修正。現在這個階段，因為照議會的流程來安排，目前提出修正內容的是兩位教授。陳昆和議員是法規委員會召集人之一，也來到現場，非常感謝，還有沈家鳳議員也一起來到現場關心，非常感謝。不好意思，讓他們整理一下環境。我們很快整合一下剛剛各位專家學者針對條文內容的修正來做一次盤點，剛剛黃校長提出針對中央距離指定為本市國定古蹟或文化景觀，以及登錄為本市重要民俗之儀式文化空間，所周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定，另外剛剛翁瑞奇翁教授提出的是刪除第八條，將第六條增加為圍牆高度一點八米至二點四米，大概是這樣的內容，各位專家有沒有要針對原本提出的法案內容的部分多做補充？翁教授。

屏東科技大學動物科學與畜產系翁教授瑞奇：

抱歉，第五條第六款修正的高度，可能第六條第二款是針對一千公尺的圍牆。

主席：（李議員宗翰）

還是直接請翁教授您提供修正文字給我們的同仁，這樣到時候我們附上會議結論的時候，可能會比較好處理一點，因為您的立法意思應該是提高圍牆，我們就這樣處理。不好意思，現在進行下一個討論，針對法案提供的內容，相信每一個人論證的基礎應該都解釋的滿清楚的，接下來照原訂的計畫，請各局處來回應，總共二十分鐘，目前有民政局、農業局、文化局、法制處，請問環保局來到現場了嗎？環保局還沒來到現場，不好意思，先跟大家報告一下，原本第八條的條文是本市重要民俗，跟文化局、民政局有關係，本身這個條文是農業局主政，法制處負責條文，所以邀請這幾個局處來，我覺得專家學者建議的也滿有道理的，我們一定會討論到環保的問題，所以我們也另外邀請環保局來到現場，局處先講嗎？文化局、民政局，謝謝。

文化局謝局長仕淵：

議會先進，以及今天出席的專家學者、在地鄉親，文化局這邊，文資處處長也一併出席，對第八條的修正條文，文化局有幾個具體的建議，第一個呼應剛剛黃校長所說的，這邊所說的其實是回應文資法對於重要民俗，不管是指定或登錄的反映修正之外，剛剛黃校長指出的是很重要的核心，是重要民俗的核心地區，這個其實跟儀式空間有關，所以是更清楚的界定本來所指的場所周界，其實是在指具有儀式空間的核心地區，我覺得這部分是為了彰顯讓重要民俗文化保存下來的修正，所以這個部分，我們表示支持的態度。第二個，剛剛各位委員也提到，重要民俗跟自然環境之間是有關的，譬如辦一場烏橋醮，也要迎王請水，這個其實跟環境有關，不大是會在廟裡做這些事情，所以請王、請水都是跟廟的環境有關，所以剛剛委員說的，我們其實訂了很嚴謹的法規，但是實務上，依舊面對這些執行不落實的狀況，所以我們必須用更為積極的方式，來去建立這些重要民俗，為什麼要有這樣的距離來確保的原因。第三點，像這種重要的民俗，基本上都有非常大量的遊客，我們怎麼促進民眾參觀跟體驗的品質，我覺得這個也是連帶要考慮的。第四個很多先進也提到，目前為止，都有既有的工具、法規可執行，但是從剛剛簡老師跟米老師，我相信在座的很多人也都可以同意，即使我們有這麼多完備的法令，但我們面對客觀的形勢之下，就是有一些人是在法規之外的行為依舊發生，如果要彰顯我們對這些重要民俗的積極態度，以及我剛剛說的這些上述理由，文化局的立場其實是支持修正條文第八條的內容，只是措辭上面如黃校長剛剛說的文字。

主席：（李議員宗翰）

所以可以把你的結論視為無異議黃校長的提案文字，沒有問題。接下來請民政局。

民政局姜局長淋煌：

各位議員、教授、團隊，還有這些鄉親朋友，有關於畜牧場的設置，依照民政局的立場，我們跟文化局是同樣的立場，像剛才專家學者教授所講的民俗活動的場所，因為公告像是變更國定的部分，都是以經既有的場地、場所，而且像剛才蘇研究員講的，如果說有距離上的問題，像是吉貝耍這個地方，其實地方都不可能一千五百公尺之內還有設置的空間，因為住戶一定超過一千公尺的範圍，所以就沒問題，我倒是認為應該朝向畜牧場裡面設置的問題，因為現在技術水平足夠，水簾式比一般的較沒有臭味，不過開放式的就算一萬五千公尺也是一樣會聞到臭味，所以我認為畜牧場的設置應該更為嚴謹，以上報告。

主席：（李議員宗翰）

謝謝。原則上是不是也把民政局的意見跟文化局的意見，基本上附議黃校長的內容，還是表達意見，尊重提案者立場？附議校長立場。接下來請農業局。

農業局李局長建裕：

謝謝。各位在座與會、鄉親朋友，大家早。很感謝今天提這個案，我們去仔細看，已經閃過不少村莊，根據文資法以外，距離多少還有很多可以協調的空間，其他的五個項目，其實在四百公尺以內都是住家，可能都沒有辦法設置，當畜牧場要設置，看法令依據的時候，會發現只能在東山這部分，只有針對東山，所以這個法大概是特別針對東山，當你用大頂帽子蓋上去後，其他的地方大概就會有一些問題，另外還有提到一個項目，如果王爺祭或大廟要出行的時候，像是請水經過的地方，是不是一千五百公尺以內，都不能有畜牧場？我們應該要審慎考慮，像觀光客來的路線，一千五百公尺以內不能設置畜牧場，這樣畜牧業者會不知如何應對，像神明出巡、做醮，經過的一千五百公尺不能看到畜牧場。我要再提出第二個要向鄉親媒體說的，大家覺得不要設，要用文化這個法令來規定的時候，掩埋場、焚化爐、資源回收廠可以設置在這個地方一千五百公尺內，都沒有限制，所以畜牧場一定會覺得被設限，像垃圾掩埋場那種大家都不要的東西，法規還比較鬆，所以這是我個人表達的意見，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

謝謝，所以農業局本身對法條的意見是？

農業局李局長建裕：

我是感覺要再謹慎一點，如果這個法案只有針對東山吉貝要設限，要把其他宗教民俗文化設進來的話，其實是會有問題，另外第二個，所經過的路線是不是也都全部含括在內裡面，民俗活動全部設限在內。

主席：（李議員宗翰）

我知道你在講什麼，不過沒有聽到你對條文內容提出的說法，如果要針對條文內容提出，有想法的話，到時候再書面補上。法制處。

法制處楊處長璿圓：

主席，各位委員還有鄉親，大家好。法制處對於這個議題，就是經濟環保跟文化之間的均衡點怎麼設置，在法律界常常有一個說法叫做徒法不足以自行，文化民俗是很重要，可是如果今天以限制一千五百公尺的距離，回歸第五點加註，他是以四百公尺以上，四百到一千五百公尺會不會有輕重失衡，今天人民的住宅是以四百公尺設限，對於定期舉辦的文化活動要擴充到一千五百公尺，這一千五百公尺到底是怎麼抓出來的，誠如剛才文化局局長所講的，例如燒王船、水路等等，繞境、隨香是一個活動性、線型的地理，這一千五百公尺要怎麼抓，在實務上可能會造成執法人員上的窒礙，如果要去提高距離，我們都尊重，只是在相關的評估上面，是不是要有更有利、明確的計算基準或評估的依據？以上。

主席：（李議員宗翰）

謝謝法制處。原則上應該是文化局、民政局提供附議意見，農業局的意見是後續再補還是怎麼樣？我再跟你確認一下。

農業局李局長建裕：

實際上現場要去執法是有窒礙難行的地方。

主席：（李議員宗翰）

所以法制處、農業局的意見比較接近認為法規窒礙難行。為什麼要這樣重複確認每個人的結論，是為了等一下討論更加順暢，也感謝王宣貿議員來到現場，張世賢議員的主任，以及剛剛李文俊議員也有來到現場一起關心這個案子。在這裡強調，我是主席，今天大家重要的目標是把這個案件，每個人的意見、議論基礎和結論帶到議會，議會討論或市政府提案的時候，可以有參考的依據，接下來是不是容我很快地介紹一下今天來到現場的各位貴賓，環保局來了嗎？環保局還沒來，辦公室不是在新營？我們再給他們一點時間，我們也希望環保局來現場提供意見說明，但是我的判斷是他們可能根本不知道我們今天要討論什麼樣的內容，到時候還是請他來講，我們還要介紹一下，財團法人學甲慈濟宮林西利先生來到現場，不好意思，有的名字，因為我書讀得不好，名字取的太漂亮，我可能讀不出來，原則上以介紹來到現場的為主，也感謝財團法人火山碧雲寺來到現場，另外也感謝碧軒寺，這個我知道，主委，非常感謝，另外東山吉貝耍也有非常多的鄉親來到現場，臺南市養豬協會、臺南市肉牛產業發展協會、臺南市養雞協會、臺南市養雞發展協會、臺南市蛋雞協進會、臺南市養鴨協會，另外還有大成長城企業股份有限公司、麻豆區公所、東山區公所、新營區公所、善化區公所、下營區公所、鹽水區公所、白河區公所、大內區公所、將軍區公所、東山區公所、學甲區公所、新市區公所、柳營區公所、後壁區公所、關廟區公所、新營區公所、安南區公所、北門區公所，另外還有善化區嘉南里里長、竹林里(鹽水區)佘里長、竹新里(後壁區)蘇先生、東河里(東山區)吳里長、大客里(東山區)楊里長、林安里(東山區)的里長、重溪里(柳營區)林先生、新嘉里(後壁區)里長、青山里(東山區)里長、東原里(東山區)、水雲(東山區)的里長也來到現場，不好意思，他有拿過來給我，我就介紹一下，到時候會再給我新的一份。接下來的時間是不是容我讓議員同仁先發言先講，再來就是鄉親討論的時間，好不好？我先徵求在座大家的同意，先是 Ingay Tali 穎艾達利議員、召集人陳昆和議員、沈家鳳議員、王宣貿議員，抱歉，最早來的應該是吳通龍議員，不好意思，要特別感謝吳通龍議員，雖然我有提早到一點，但他比我還要早來到，吳通龍議員也要先說明嗎？先聽大家的想法，等一下麻煩各位鄉親、貴賓提供寶貴意見的時候，麻煩先把你的單位、大名說一下，方便我們記錄，到時候在議會說的時候也才知道要怎麼分享，原則上一個人的時間三分鐘，累計三個人之後，才請局、處或提案相關的人來說明，這樣可以嗎？就是三個人，一個人三分鐘，休息一下，整理資料，如果沒有問題的話，來。

後壁區竹新里蘇先生明輝：

110 年 10 月 6 日的地方自治條例，但是在條例進行的時候就申請了，現在用舊的條例申請蓋雞舍，我建議 110 年 10 月 6 日之前申請的不能再蓋了，再來要強力執行在社區四百公尺內一定不能通過，我的建議是這樣，110 年 10 月 6 日之前申請的，都不能通過，要強力執行四百公尺內不能設置，不能通過執照，我的建議是這樣，謝謝。

主席：（李議員宗翰）

蘇先生，我重複一下你的內容，你認為舊的申請可以直接適應新法，是這個意思嗎？就是符合現在新法的標準，是不是這個意思？

後壁區竹新里蘇先生明輝：

對，舊的不可以再設置。

主席：（李議員宗翰）

沒關係，我先收集你的意見，再來一起討論。第二位鄉親，總幹事。